

1500145-96.2019.8.26.0363
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
Comarca: Mogi-Mirim
Foro: Foro de Mogi Mirim
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 22/07/2022
... Destaquei.

Apelação criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória pelo art. 157 §2º, inciso VII (emprego de arma branca), do Código Penal. Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas, pena-base mínima, compensação entre agravante e atenuante, afastamento da causa de aumento, redução máxima pela semi-imputabilidade, regime prisional diverso do fechado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi-Mirim
Foro de Mogi Mirim
1ª Vara
Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500145-96.2019.8.26.0363 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500145-96.2019.8.26.0363
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2028836 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 5485/18/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2028836/2019 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1829665 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 5485/18/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2028836 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 5485/18/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2028836 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 5485/18/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2028836 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 5485/18/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2028836 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 5485/18/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2028836 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 5485/18/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON DA SILVA SOTERO MIZAEAL

Réu Preso
Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

WELLINGTON DA SILVA SOTERO MIZAEL, já qualificado na ação penal em epígrafe, foi denunciado inicialmente pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 24 de dezembro 2018, por volta de 12:10 horas, na Rua Eliza Mansur Pierobon, nº 205, Jardim Santa Cruz, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, agindo em conjunto com terceira pessoa ainda não identificada, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e arma de fogo, um automóvel JEEP/Renegade, uma bolsa, 03 (três) televisões, 10 (dez) peças de joias diversas, 03 (três) relógios, além de R\$ 112,00 (cento e doze reais) em espécie pertencentes às vítimas Janey da Cunha Claro Cristofolete, Ana Laura Cunha Claro Cristofolete e Domingas Bezerra de Souza.

De acordo com a denúncia, o acusado e seu comparsa deliberaram a prática do crime e, após a transposição do muro do imóvel, surpreenderam as vítimas com o anúncio do roubo; valendo-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e uma faca, os rapinantes se assenhorearam dos bens e valores acima mencionados e abandonaram o local no automóvel das ofendidas. Após o registro do fato da Delegacia de Polícia e, durante as investigações, as vítimas fizeram reconhecimento fotográfico do réu.

O Inquérito Policial encontra-se nas fls. 01/128 e vem instruído com a portaria inaugural, com o boletim de ocorrência alusivo aos fatos, com as declarações das vítimas, com o relatório de investigações, com o interrogatório e com o Relatório da Autoridade Policial.

Recebida a denúncia e, cumprido o mandado de prisão preventiva, o acusado foi regularmente citado e apresentou resposta escrita (fls. 157/158, 180 e 184/187).

Na audiência atermada a fls. 231/235 ouviram-se as 03 (três) vítimas e o interrogou-se o réu.

Recebido os aditamentos da denúncia (para incluir a agravante referida no artigo 61, II, "h", e a causa de aumento de pena referida no artigo 157, § 2º, V, ambos do Código Penal), seguiram-se nova citação e novo interrogatório. Quando dos debates, o D. Promotor de de Justiça oficiante nestes autos requereu a condenação do acusado no exato termo da denúncia e aditamentos; o I. Defensor nomeado arguiu nulidade do feito por vício no reconhecimento.

Relatados, D E C I D O.

A despeito de algum dissenso acerca do tema, reiterada jurisprudência tem proclamado a desnecessidade de observância, quando do reconhecimento feito em juízo, de todas aquelas formalidades inscritas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Confirmam-se, dentre outros, os seguintes arestos do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Revisão Criminal – Roubo – Preliminar de nulidade – Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Precedentes – Preliminar rejeitada – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento no crime de roubo, desde que demonstrada por outros elementos de prova – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Ausência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Rejeitada a preliminar, Revisão Criminal improcedente (Revisão Criminal 2115746-47.2021.8.26.0000; Relator: Cesar Augusto Andrade de

Castro; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Data do Julgamento: 29/06/2021). Destaquei.

Apelação criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória pelo art. 157 §2º, inciso VII (emprego de arma branca), do Código Penal. Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas, pena-base mínima, compensação entre agravante e atenuante, afastamento da causa de aumento, redução máxima pela semi-imputabilidade, regime prisional diverso do fechado. Materialidade e autoria comprovadas - réu confesso. Depoimentos seguros de quatro vítimas, no sentido de que estavam no interior da farmácia, o acusado as abordou e ameaçou com uma faca, anunciou o roubo, subtraiu o celular de cada uma, e também subtraiu o dinheiro do caixa e fugiu. Reconhecimento pessoal positivo em ambas as fases processuais. Artigo 226, do CPP que contém recomendação. Policiais Militares que narraram que após receberem notícia do roubo, localizaram e abordaram o acusado, que estava de posse dos bens e objetos roubados, e também de uma faca, sendo o acusado reconhecido por todas as vítimas - De rigor a manutenção da condenação. Causa de aumento consistente no emprego de arma branca devidamente reconhecida. Dosimetria - pena-base justificada e moderadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, consideração da agravante da reincidência específica, e da confissão (embora parcial), sendo incabível a compensação pleiteada. Na terceira fase, exasperação decorrente do inciso VII do art. 157, § 2º, do Código Penal, bem como redução em razão da semi-imputabilidade, em fração adequada (réu com capacidade de entendimento). Exasperação decorrente do concurso formal de delitos (4 vítimas). Regime inicial fechado mantido por ser o mais adequado. Recurso defensivo improvido (Apelação Criminal 1500548-17.2020.8.26.0594; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - Data do Julgamento: 22/06/2021). Destaquei.

ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR - Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva - Falta de enfrentamento de teses defensivas. Despicienda manifestação expressa quanto às alegações suscitadas pela defesa - Fundamentação concisa que não se confunde com insuficiente - Reconhecimento pessoal realizado em descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Fabiano corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares. Negativa de Pedro isolada - Apreensão de parte da "res furtiva" em poder dos apelantes - Crime praticado em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade da vítima - Incabível o reconhecimento da participação de menor importância de Pedro. Atuação relevante para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada. Precedentes - Condenações mantidas. USO DE DOCUMENTO FALSO (Fabiano) - Prova segura. Confissão judicial corroborada pelos demais elementos constantes dos autos - Atipicidade afastada - Crime formal. Precedentes do C. STJ - Condenação preservada. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases de Fabiano 1/5 acima dos patamares. Maus antecedentes. Alteração para a fração de 1/6. Adequação. Sanções iniciais de Pedro nos pisos - Compensação da agravante da reincidência de Fabiano com a atenuante da confissão espontânea - Três causas de aumento. Incidência de todas. Faculdade do julgador (CP, art. 68, "parágrafo único"). Acréscimo nos coeficientes mínimo de 1/3 (manutenção, diante da ausência de impugnação ministerial - vedada a 'reformatio in pejus') e 2/3 - Concurso material entre a infração patrimonial e contra a fé pública (Fabiano) - Regime inicial fechado - Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções - Recurso de Pedro desprovido. Apelo de Fabiano provido em parte para reduzir as penas (Apelação Criminal 1502972-97.2019.8.26.0616; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - Data do Julgamento: 10/06/2021). Destaquei.

Há mais, porém.

A mais singela e despreocupada conferência das mídias da audiência de instrução e julgamento autoriza concluir, indene de dúvidas, que o acusado foi efetiva e concretamente posto ao lado de outras duas pessoas com as quais guardava semelhança física, donde se extrai efetivo e concreto cumprimento da norma em testilha.

Aquela referência feita pelo I. Advogado à mácula do reconhecimento pelo fato de o réu ser o único (dentre os três) a usar óculos é de todo incompreensível.

A uma, pois tal circunstância não foi imposta pela parte contrária (Ministério Público) ou pelo Juízo e, menos ainda, tinha o escopo de destacá-lo dos demais; ao revés, é fruto de opção do próprio réu e ninguém mais.

A duas, pois não bastasse o fato de os demais presos postos ao lado do réu para o ato de reconhecimento guardarem semelhanças físicas entre si, curial notar a escolha também não coube ao Ministério Público ou ao Juízo, senão pelo próprio estabelecimento penal em que se encontram recolhidos; difícil – senão impossível – então, entrever alguma espécie de conluio com o fito de prejudicar os interesses de quem quer seja.

A três, pois o uso de óculos não materializa prejuízo, senão evidente benefício ao réu. É que se o roubador não utilizava tal acessório quando da execução do crime, a circunstância de o réu portá-lo por ocasião do reconhecimento não facilitaria, senão dificultaria o apontamento por parte das vítimas, na exata medida em que acrescenta detalhe inexistente ao tempo do crime.

A quatro, pois se o acusado utilizou tal fato como argumento de defesa (ao destacar o uso de óculos como algo capaz de distingui-lo do roubador que não o fazia e, com isso, reforçar a tese da negativa de autoria), não há como vislumbrar o prejuízo anunciado pelo nobre Advogado.

A cinco, e finalmente, pois é regra surrada em direito que as exigências formais do processo não passam de técnicas destinadas a impedir abusos; daí mandarem a lógica e o bom senso que não sejam tratadas como fins em si mesmas, senão como instrumentos a serviço de um fim.

Para GUILHERME DE SOUZA NUCCI, no cenário das nulidades, atua o princípio geral de que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual, embora produzido em desacordo com as formalidades legais (pas de nullité sans grief)... E prossegue o eminente Magistrado: o sistema da finalidade da lei, dentre os vários existentes para avaliar se determinada falha processual acarreta nulidade absoluta ou relativa, torna-se, atualmente, fundamental, em especial diante da excessiva morosidade com que atua o Poder Judiciário. Varas repletas de processos, tribunais sobrecarregados de recursos e um aparelho judiciário ainda antiquado transformam o princípio da economia processual, por vezes, em ficção jurídica. Uma das formas de se combater a lentidão exagerada em relação ao trâmite processual é evitar, sempre que possível, a decretação de nulidades, pois tal medida implicará no refazimento dos atos já praticados, acarretando, por óbvio, um atraso significativo na conclusão do feito. Por isso, quando o ato processual deixou de ser praticado conforme a fórmula legalmente prevista, porém, terminou por atingir a finalidade da lei (ou o espírito da lei), inexistente plausibilidade para ser anulado. Necessita-se mantê-lo por uma questão de lógica e praticidade. Conforme ensina Borges Rosa, “anular o ato que atingiu o fim colimado pela lei, só pelo motivo dele não ter obedecido o texto da mesma lei, e mandar que o seu autor pratique de novo o ato, de acordo com o dito texto, para novamente conseguir o fim que já tinha conseguido, é tão insensato e anti-econômico, como mandar o oficial, que o inferior, seu subalterno, faça de novo, por via férrea, a viagem, que fizera de automóvel, para chegar novamente ao mesmo ponto que atingira pela estrada de rodagem e cumprir a mesma missão que já tinha cumprido(...)”.

De igual teor a ensinança de JULIO FABBRINI MIRABETE, para quem o princípio básico (do tema) é enunciado logo de início no título referente às nulidades: "Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa". É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não existe nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes.

E ausente a mais vaga e remota demonstração de prejuízo, nada - nada mesmo - autoriza inferir a nulidade posta com tintas fortes pelo combativo defensor.

Composta a matéria processual, resta decidir o mérito.

Cuida-se de roubo (perpetrado mediante concurso de pessoas, uso de arma branca, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), delito tipificado no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º - A, I, do Código Penal.

A pretensão punitiva posta na denúncia procede apenas em parte.

Como se infere do incluso inquérito policial, o acusado e seu comparsa deliberaram a prática do crime e, após a transposição do muro do imóvel, surpreenderam as vítimas com o anúncio do roubo; valendo-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e uma faca, os rapinantes se assenhorearam dos bens e valores acima mencionados e abandonaram o local no automóvel das ofendidas. Após o registro do fato da Delegacia de Polícia e, durante as investigações, as vítimas fizeram reconhecimento fotográfico do réu.

Dir-se-á não ter validade a referida prova, porquanto produzida na fase inquisitorial, onde não se atenta para os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não se deslembre, entretanto, da sua renovação em Juízo, advindo daí inquestionável credibilidade.

Quando ouvidas durante a instrução criminal, as vítimas Janey da Cunha Claro Cristofolete, Ana Laura Cunha Claro Cristofolete e Domingas Bezerra de Souza ratificaram, em sua inteireza, os relatos antes dados em solo policial; descreveu minuciosamente o roubo e, sobre referir a subtração de bens e valores mediante concurso de pessoas, faca, arma de fogo e restrição às suas liberdades por lapso juridicamente relevante, reafirmaram os reconhecimentos fotográficos feitos em solo policial; foram além disso, aliás, para refazer em juízo o reconhecimento pessoal do acusado.

Cuidando-se de crime contra o patrimônio, sabe-se, a palavra da vítima assume especial relevância. Há de ser desprezada em situações excepcionais, se e quando presente relevante razão para tanto. Reporto-me, uma vez mais, à jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROVA CRIMINAL - Depoimento da vítima - Admissibilidade - Crime de roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (Apelação Criminal nº 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Rel: Breno Guimarães - 04.09.95).

ROUBO - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Palavra da vítima e reconhecimento pessoal - Suficiência - Causas de aumento do emprego de arma, concurso de agentes e privação da liberdade configuradas - Condenação mantida (Apelação Criminal n. 270.309-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Rel: Passos de Freitas - 22.06.99).

PROVA CRIMINAL – Roubo – Palavra da vítima coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos – Prevalhecimento sobre a do réu – Recurso não provido (JTJ 252/445). Não se deslembre, outrossim, de que a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova no processo penal condenatório é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outro elemento de convicção, como no caso, a prolação de um decreto condenatório (STF – HC – Relator: Ministro Celso de Mello – RT 677/422).

A negativa expendida pelo acusado quando do seu interrogatório, então, restou absolutamente isolada e, por isso mesmo, sem aptidão para infirmar os elementos deveras sólidos contra ele produzidos. É que o réu se limitou a negar a imputação sem, contudo, apresentar álibis ou justificativa plausível capaz de infirmar os reconhecimentos fotográfico e pessoal feitos pelas vítimas.

Memento: embora tenha ele afirmado que no dia e hora do crime aqui apurados estava noutra Comarca (São Paulo/SP), não arrolou quaisquer testemunhas nem produziu quaisquer outras provas nesse sentido, ônus que se lhe impunha nos precisos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

E que não nos percamos em idiossincrasias, mas fosse suficiente a menção vazia (rectius, sem quaisquer provas) à presença em local diverso no dia e hora do crime para livrar-se da imputação, ter-se-ia absolvição em toda e qualquer ação penal análoga...

O só fato de o roubador não usar óculos não tem relevância alguma. Não bastasse a perfeita possibilidade de o réu ter cometido o crime sem aquele artefato, nem se sabe se o réu efetiva e concretamente tem alguma disfunção visual que demande seu uso. Cuidando-se de roubador contumaz, não se descarta a possibilidade de o acusado emprestar óculos de algum companheiro de cela apenas e tão somente com o objetivo de criar alguma dúvida capaz de beneficiá-lo.

A referência feita à tatuagem, de igual sorte, é desprezível. Cuidando-se de roubo perpetrado mediante concurso de pessoas, nada impede que a tatuagem (de terço) vista por uma das vítimas marcasse o braço do roubador que não se logrou identificar.

Dir-se-á que os roubadores utilizavam peça de roupa que encobria o rosto, razão pela qual o reconhecimento não foi seguro. Certo, mas a mais singela e despreocupada leitura das declarações prestadas pelas ofendidas em juízo autoriza inferir, indene de dúvidas, à referência por ela feita à perfeita possibilidade de visualização necessária e suficiente ao reconhecimento assaz seguro depois feito. É que a peça de roupa por eles utilizada não era balaclava ou algo do gênero, senão apenas e tão somente o capuz do próprio moletom que, como ressabido, não cobre o rosto.

O só fato de as armas (branca e de fogo) e dos bens não terem sido apreendidos em poder do réu não tem relevância alguma. O acusado não foi preso em flagrante, senão em data deveras posterior, donde se extrai hiato temporal para destinação de tais artefatos. Não se deslembre, outrossim, da participação de mais um roubador jamais identificado a quem pode ter cabido a posse das armas e do produto do crime.

Não se dá, pois, a fragilidade probatória, senão a mais límpida e segura demonstração da prática, pelo acusado, do roubo descrito na denúncia.

Não há, de resto, razão para se arrostar a efetiva consumação dos delitos. À perfeita concretização da ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, faca e restrição à liberdade das vítimas, soma-se o abandono do local do crime, pelo

acusado e seus comparsas na posse dos bens e valores subtraídos. Colha-se, dentre outros, o escólio do eminente Desembargador CORRÊA DE MORAES, já de saudosa memória, para quem mandam a lógica e o bom senso que se faça distinção entre os critérios de aferição do momento consumativo aplicáveis ao furto e ao roubo: se, naquela primeira figura típica, aceitável o critério da “superação da esfera de disponibilidade”, é de primeira intuição e elementar compreensão que esse modo de ver as coisas nada tem de científico, quando aplicado ao roubo, onde o sujeito passivo é por inteiro despojado da disponibilidade sobre a res no preciso momento em que, sob grave ameaça ou obra de violência real, se vê reduzido à impossibilidade de resistência; a sujeição do coato é incompatível com o atributo da disponibilidade... Na realidade, o roubo atinge o momento consumativo no exato ponto em, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente logra retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo. Nesta altura – e com inteira desconsideração ao que venha a ocorrer subsequente: ao grau de imperturbabilidade da posse da res, à existência ou não de perseguição e ao seu coeficiente de intensidade etc. – já se tem por consubstanciados todos os elementos da definição legal de roubo. Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, que “o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato, seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão” (RE 102.490-9 – SP, in RT 677/428). No mesmo sentido a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência. A rápida recuperação da coisa e a prisão do autor do delito não caracterizam a tentativa” (REesp 77.868/SP, Relator: Ministro Felix Fischer). Destaquei.

E aqui, ademais, os bens e valores subtraídos nem sequer foram recuperados, advindo daí efetivo e concreto dano ao patrimônio das vítimas.

WELLINGTON DA SILVA SOTERO MIZAEI, então, praticou fato antijurídico, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a respectiva sanção penal que passo a dosar.

Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, cumpre notar a inexistência de relevantes “antecedentes” criminais, pois que os feitos constantes da certidão acostada a fls. 149/152 referem atos posteriores ao crime ora posto sob apreciação. Tal documento, contudo, bem revela nada menos que 04 (quatro) condenações definitivas, sendo 03 (três) delas pela mesmíssima infração penal aqui apurada: roubo! E não é só. Quando do seu interrogatório judicial o acusado admitiu ainda a prática de ato infracional equiparado ao roubo...

Vê-se sem maior esforço, então, que a subtração de bens e valores mediante violência ou grave ameaça à pessoa não é algo inédito ou isolado, senão bastante recorrente em sua vida! O acusado, a bem da verdade, faz do crime – notadamente do roubo – seu meio de vida. Ninguém em sã consciência, então, se abalará a negar que tais fatos escancaram péssima conduta social, além de personalidade inteiramente avessa aos princípios morais e éticos que se esperam presidam a convivência social. Justifica-se, pois, o arbitramento de pena acima no mínimo legal, sob pena de se dispensar ao acusado tratamento idêntico àquele merecido por pessoas cujo comportamento não esteja impregnado de tamanho desvalor. Trago à colação, porque pertinentes, os seguintes arestos:

“Ao proceder a individualização da pena, o Juiz após aferir um leque de

circunstâncias de natureza subjetiva - culpabilidade, antecedentes, conduta social, e personalidade do agente - e de natureza objetiva - motivos, circunstâncias e consequências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento de pena, a qual não deve ser excessiva, nem demasiadamente abrandada, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade" (STJ - 6a Turma - REsp. 90.171 - Rel. Luiz Vicente Cernichiaro - j. 08.10.1997 - DJU 12.08.1997, p. 36.287).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (art. 155, caput, do Código Penal) - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, contra as quais sequer houve insurgência da defesa - Condenação mantida - Pleito defensivo que se restringe ao arrefecimento da pena - Descabimento - Réu portador de péssimos antecedentes criminais e que voltou a delinquir após 06 meses em liberdade - Atos infracionais que, embora não possam ser valorados como maus antecedentes, constituem fundamento hábil, quando cotejado com demais circunstâncias desfavoráveis, a evidenciar a personalidade do réu desvirtuada e inclinada ao submundo do crime - Precedentes do STJ - Inocorrência de 'bis in idem' na valoração dos maus antecedentes e reincidência, pois derivados de condenações distintas - Pretendido reconhecimento da confissão e compensação entre essa atenuante e a agravante da reincidência - Acolhimento em parte - Confissão que foi utilizada pelo magistrado como fundamento da condenação - Incidência da Súmula 545, do STJ - Não obstante, prevalência da recidiva sobre a citada atenuante - Inteligência do art. 67, do Código Penal - Ademais, recalcitância delinquencial específica do agente que exprime maior grau de reprovabilidade, a justificar maior exasperação na sanção - Regime inicial fechado mantido - Acusado que, além de reincidente específico, é portador de personalidade voltada à prática de crimes, não se mostrando merecedor de regime mais brando, a despeito do 'quantum' infligido - Dicção do art. 33, §3º do Código Penal. Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena, entretanto (Apelação Criminal 1501222-75.2020.8.26.0535; Relator: Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Data do Julgamento: 10/11/2021). Destaquei.

Com tais premissas, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Uma das vítimas (Janey da Cunha Claro Cristofolete) tinha mais de 60 (sessenta) anos ao tempo dos fatos, circunstância agravante inscrita no artigo 61, II, "h", do Código Penal. Daí acréscimo, à razão de 1/6 (um sexto), para perfazer 07 (sete) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes.

Com relação as causas gerais de aumento de pena, não há como refugir à incidência daquela norma inserta no artigo 70 do Código Penal. Caracteriza-se o concurso formal de crimes pela prática de duas ou mais infrações, mediante única ação ou omissão do agente. Cuidando-se de concurso formal próprio, a consequência reservada pelo legislador é a exasperação da pena de 1/6 (um sexto) até a metade. No caso em voga houve desfalque de 02 (dois) patrimônios distintos (vítimas Janey e Ana Laura), não obstante una a ação delituosa. Com efeito, cada vítima exercia posse individual sobre os bens integrantes dos respectivos patrimônios:

Roubos praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em vários atos, constituem concurso formal de crimes e não crime único (TJSP - Rev - Rel. Bittencourt Rodrigues - j. 19.08.1997 - RT 750/606).

Concurso formal de delitos - Se, durante uma investida de um trio de roubadores, duas vítimas imobilizadas sob grave ameaça a mão armada e, por isso, tiveram respectivos patrimônios desfalcados, houve concurso formal de delitos e não crime

único (TACRIM-SP - AC - Rel. Haroldo Luz - JUTACRIM 99/76).

Daí novo acréscimo, também à razão de 1/6 (um sexto), para perfazer 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Com relação as causas especiais de aumento de pena, dá-se que o delito de roubo foi cometido não apenas mediante concurso de pessoas, mas também com restrição à liberdade da vítima por lapso juridicamente relevante e com o emprego de armas de fogo (No crime de roubo, é admissível o reconhecimento da agravante do emprego de arma com base na insuspeita palavra da vítima, pois, se ela é suficiente para provar o delito, com maior razão bastará a comprovação da causa de agravamento (Apelação Criminal nº 1.178.889/9 - Relator: ERICSON MARANHÃO); Em sede de roubo qualificado é desnecessária a apreensão e periciamento da arma utilizada para o reconhecimento da qualificadora correspondente, desde que o uso do instrumento seja comprovado pela vítima (Apelação Criminal nº 1.158.879/2 - Relator: Ferreira Rodrigues) e; É possível o reconhecimento da qualificadora do emprego da arma, no delito de roubo, sem que o instrumento utilizado tenha sido apreendido, mas apenas com base na prova testemunhal, pois é desnecessária a realização de exame pericial para comprovar sua idoneidade, já que, mesmo de brinquedo ou incapacitada para o disparo, por seu poder intimidativo e inibitório de resistência da vítima, tem o condão de qualificar o delito (TACRIM-SP - AC - Relator: WALTER GUILHERME - j. 04/03/1996 - RJTACrim 30/245)), hipóteses descritas nos § 2º, II e V, e § 2º - A, I, do artigo 157. Tais dados, como ressabido, proporcionam maior lesão ao bem jurídico tutelado pela norma; enquanto o primeiro permite não apenas a divisão dos atos materiais necessários ao cometimento do crime, mas também traz em si maior tranquilidade em razão da vigilância e da segurança de alerta para o caso de eventual aproximação policial, o segundo compreende maior suplício às ofendidas (mercê da subjugação que se protraí no tempo) e, o terceiro, maior facilidade na execução do delito (dada a aptidão que a arma de fogo tem de reduzir a chance de resistência da ofendida).

Não se vai além disso, porque impossível aqui o reconhecimento daquela causa de aumento de pena inscrita no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal. Não, porém, por suposta dúvida acerca da efetiva e concreta utilização de faca (todas as vítimas referiram o emprego também da arma branca), mas sim pelo fato de tal majorante ter sido introduzida a partir da Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019. E vedada entre nós a aplicação da novatio legis in pejus, não há como sustê-la.

Fazem-se acréscimos, então, à razão de 3/8 (§ 2º, II e V) e 2/3 (§ 2º - A, I), respectivamente, para perfazer 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Não há, de resto, causas gerais ou especiais de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena privativa de liberdade, então, em 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 31 (trinta e um) dias multa, resultado da previsão legal mínima (10 dias multa), acrescida, na mesma proporção, dos acréscimos advindos das circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e personalidade), da circunstância agravante (vítima maior de 60 anos de idade), da causa geral de aumento de pena (concurso formal) e das causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e uso de arma de fogo). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de outros dados acerca da capacidade financeira do réu.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia

e CONDENO WELLINGTON DA SILVA SOTERO MIZAEAL, já qualificado nos autos, à pena de 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezesete) dias de reclusão, bem como no pagamento de 31 (trinta e um) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c.c. artigo 61, II, "h" e 70, todos do Código Penal.

Ausentes os requisitos legais, não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), nem de suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).

O regime inicial de cumprimento das penas há de ser o fechado, único compatível com a gravidade do delito, com a conduta social e personalidade do réu, além da quantidade de pena – artigo 33, § 2º, do Código Penal: "Justifica-se a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena com fundamento na periculosidade do agente decorrente da prática de roubo com duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de menor imputável), máxime em vista da crescente onda de assaltos a mão armada e de crimes violentos que assola o país" (STF, HC nº 76.405-1-SP, 1ª Turma, Rel.: Min. Moreira Alves). Trago à colação ainda, trecho de v. aresto relatado pelo Eminentíssimo Desembargador Corrêa de Moraes, proferida na apelação nº 1.254.677/0, de Santa Bárbara D'Oeste, in verbis: Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do Código Penal, força é convir em que o agente de roubo sujeita-se ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência "personalidade" marcadamente defeituosa. (cf., exemplificativamente, ac. un. na ap. nº 673.255/1, de São Paulo). Afinal, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACRIM 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

Presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade. À gravidade do crime (daqueles patrimoniais cometidos mediante concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), somam-se as outras múltiplas condenações por idênticas infrações penais (roubos), que evidenciam destacada periculosidade, personalidade recidiva e verdadeira indiferença para com a lei penal. A soltura para interposição de eventual recurso, sobre premiar conduta deveras reprovável, traduz ululante risco à ordem pública. Recomende-se o acusado, então, na prisão em que se encontra (despicienda, contudo, a expedição de novos mandados de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele pleitear eventual progressão na execução provisória, se e quando preenchidos os requisitos legais aplicáveis à espécie.

Expeça-se ofício ao IIRGD comunicando a presente decisão para as anotações e providências pertinentes. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03). Arbitro a honorária do I. Advogado nomeado no valor máximo da tabela respectiva; oportunamente, expeça-se certidão.

P.R.I.

Mogi Mirim, 22 de julho de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA